Contratto di licenza d'uso e manutenzione — piattaforma NODO ONE

Contratto n. 2024/0071

Licenziante: Nodo Software S.r.l., Via Po 21, 10124 Torino, C.F. e P.IVA 11284670015, capitale sociale euro 250.000 i.v., in persona del procuratore dott. Marco Bianciardi.

Licenziatario: Selva Digitale S.r.l., Via Ostiglia 14, 20139 Milano, C.F. e P.IVA 07318250962, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 07318250962, REA MI-1954230, in persona dell'amministratore unico dott.ssa Elena Sacchi.

Il presente contratto si compone delle presenti condizioni generali, della scheda d'ordine n. 2024/0071/A del 19 gennaio 2024 e delle specifiche tecniche allegate sub A.

Art. 1 — Oggetto

1.1 Il Licenziante concede al Licenziatario la licenza d'uso della piattaforma software denominata NODO ONE, nei moduli indicati nella scheda d'ordine (Core, Progetti, Fatturazione, Business Intelligence), nella versione corrente alla data di attivazione e nelle versioni successivamente rilasciate in manutenzione.

1.2 Il software è concesso in uso e non venduto. Il Licenziante conserva ogni diritto sul software, sul codice sorgente, sulla documentazione e sui segni distintivi.

Art. 2 — Contenuto e limiti della licenza

2.1 La licenza è non esclusiva, non trasferibile e limitata al territorio dell'Unione europea, per un numero massimo di 180 utenti nominativi e due ambienti di collaudo.

2.2 Il Licenziatario può utilizzare il software per le proprie finalità aziendali interne. Non è consentito l'utilizzo per l'erogazione di servizi a terzi in modalità di condivisione delle risorse, né la messa a disposizione del software a terzi a qualunque titolo.

2.3 La licenza è concessa al solo Licenziatario e non si estende ad altre società, ancorché controllate, controllanti o collegate. L'estensione a ulteriori società richiede la stipulazione di una nuova scheda d'ordine.

2.4 È vietata la decompilazione, la disassemblazione e ogni forma di ingegneria inversa, fuori dai limiti inderogabili di legge.

Art. 3 — Consegna e attivazione

3.1 Le credenziali di attivazione sono consegnate entro dieci giorni dalla sottoscrizione. L'attivazione si intende avvenuta con il rilascio del certificato di licenza, che riporta il codice cliente NS-2024-0071.

3.2 Il Licenziatario provvede a proprio carico all'infrastruttura, ai sistemi operativi e ai database necessari, secondo i requisiti dell'allegato A.

3.3 Entro venti giorni dall'attivazione le parti eseguono le prove di funzionamento previste dal piano di collaudo concordato, che comprendono la verifica dei moduli attivati, delle interfacce verso i sistemi contabili del Licenziatario e del ripristino dei dati da copia di sicurezza. Delle prove è redatto un verbale sottoscritto dai referenti tecnici delle parti.

3.4 In assenza di rilievi, ovvero in difetto di contestazioni scritte del Licenziatario nei dieci giorni successivi alla chiusura delle prove, il software si intende accettato. L'utilizzo in produzione di un modulo equivale ad accettazione del medesimo.

3.5 Le anomalie rilevate in sede di collaudo sono classificate in bloccanti e non bloccanti. Le anomalie bloccanti sono rimosse dal Licenziante entro quindici giorni dalla verbalizzazione e le prove sono ripetute limitatamente alle funzioni interessate; le anomalie non bloccanti sono inserite nel piano di manutenzione correttiva senza sospendere l'accettazione.

3.6 Il Licenziatario designa un referente unico per il collaudo e per la fase di avvio e ne comunica al Licenziante il nominativo prima della consegna delle credenziali; il Licenziante indica il proprio responsabile di progetto nella scheda d'ordine.

Art. 4 — Corrispettivi

4.1 Il canone annuo per la licenza d'uso e per il servizio di manutenzione di cui all'art. 5 è pari a euro 280.000 (duecentottantamila), oltre IVA, dovuto in via anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4.2 Il canone è aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, e comunque non oltre il 3%.

4.3 Le attività di parametrizzazione, migrazione dati e formazione sono compensate a giornata secondo il tariffario della scheda d'ordine.

Art. 5 — Manutenzione e assistenza

5.1 Il servizio comprende la manutenzione correttiva, gli aggiornamenti normativi, il rilascio delle nuove versioni e l'assistenza telefonica e telematica nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30.

5.2 I tempi di presa in carico sono di quattro ore lavorative per le anomalie bloccanti e di due giorni lavorativi per le altre.

5.3 Il servizio non comprende gli interventi resi necessari da modifiche non autorizzate, da uso difforme dalla documentazione o da guasti dell'infrastruttura del Licenziatario.

5.4 Le anomalie sono segnalate attraverso il portale di ticketing del Licenziante e classificate, in contraddittorio, secondo tre livelli di gravità: blocco totale del servizio; malfunzionamento di una funzione essenziale con possibilità di aggiramento; anomalia minore o richiesta di chiarimento. I tempi di risoluzione, decorrenti dalla presa in carico, sono rispettivamente di otto ore lavorative, di tre giorni lavorativi e di venti giorni lavorativi.

5.5 Il Licenziante mantiene disponibile il servizio di assistenza per almeno il 98% delle ore di presidio su base trimestrale. Il mancato rispetto dei tempi di cui al punto 5.4 per più di tre segnalazioni nello stesso trimestre dà diritto al Licenziatario a un abbuono pari al 3% della quota trimestrale del canone di manutenzione, da portare in detrazione alla fatturazione successiva; gli abbuoni non possono eccedere, nell'anno, il 10% del canone.

5.6 Le nuove versioni sono rilasciate con almeno due settimane di preavviso, con la descrizione delle modifiche e delle attività a carico del Licenziatario. Il Licenziante mantiene in manutenzione la versione immediatamente precedente a quella corrente per dodici mesi dal rilascio.

5.7 Le parti si incontrano una volta l'anno per esaminare l'andamento del servizio, le segnalazioni aperte e il piano dei rilasci; dell'incontro è redatto un breve verbale.

Art. 6 — Obblighi del Licenziatario

6.1 Il Licenziatario custodisce le credenziali, impedisce accessi non autorizzati, non rimuove le indicazioni di titolarità e comunica al Licenziante le anomalie riscontrate.

6.2 Il Licenziante può verificare, con preavviso di quindici giorni e non più di una volta l'anno, il rispetto dei limiti di utilizzo; l'eccedenza di utenti è regolarizzata con integrazione del canone.

6.3 La verifica si svolge in orario di ufficio, presso la sede del Licenziatario o in modalità remota, con il minimo intralcio all'attività, e ha per oggetto i registri degli utenti abilitati, i file di configurazione delle istanze installate e i log di accesso degli ultimi dodici mesi. Il Licenziatario mette a disposizione un incaricato che assiste alle operazioni.

6.4 Il Licenziante può avvalersi di un revisore esterno, previamente accettato dal Licenziatario e vincolato agli obblighi di riservatezza dell'art. 8. Gli esiti sono comunicati per iscritto entro trenta giorni; il Licenziatario può formulare osservazioni nei quindici giorni successivi e le eventuali difformità sono sanate entro il trimestre.

6.5 I costi della verifica sono a carico del Licenziante, salvo che sia accertata un'eccedenza superiore al 10% degli utenti nominativi concessi, ipotesi nella quale essi sono rimborsati dal Licenziatario nel limite di euro 5.000.

6.6 Il Licenziatario tiene aggiornato l'elenco delle istanze installate, degli ambienti di collaudo e dei nominativi abilitati, e lo trasmette al Licenziante a ogni rinnovo annuale del canone.

Art. 7 — Garanzie e responsabilità

7.1 Il Licenziante garantisce la conformità del software alla documentazione e la legittima disponibilità dei diritti concessi, tenendo indenne il Licenziatario dalle pretese di terzi che ne contestino la titolarità.

7.2 La responsabilità del Licenziante è limitata, per ciascun anno di durata, all'importo del canone annuo, con esclusione dei danni indiretti e del mancato guadagno. Il limite non opera per dolo e colpa grave.

Art. 8 — Riservatezza

8.1 Le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni tecniche e commerciali reciprocamente comunicate, per la durata del contratto e per i tre anni successivi.

Art. 9 — Divieto di cessione e di sublicenza

9.1 Il Licenziatario non può cedere a terzi il presente contratto, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto del Licenziante.

9.2 Il Licenziatario non può concedere sublicenze, né dare in uso, in comodato, in locazione o in outsourcing il software a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Licenziante.

9.3 Il Licenziante può cedere il contratto ad altra società cessionaria dell'intero ramo di attività cui il contratto si riferisce, dandone comunicazione scritta al Licenziatario.

9.4 La violazione del presente articolo attribuisce al Licenziante la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 10.2.

Art. 10 — Durata, recesso e risoluzione

10.1 Il contratto ha durata di cinque anni dal 1° febbraio 2024 e si rinnova tacitamente per periodi di dodici mesi, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di novanta giorni.

10.2 Il contratto si risolve di diritto, previa dichiarazione della parte adempiente, nelle ipotesi di violazione degli articoli 2, 8 e 9 e di mancato pagamento del canone protratto per sessanta giorni dalla scadenza.

10.3 Alla cessazione il Licenziatario disinstalla il software, distrugge le copie e ne dà conferma scritta; il Licenziante mette a disposizione, per novanta giorni e dietro corrispettivo a giornata, l'assistenza per l'estrazione dei dati.

Art. 11 — Comunicazioni

11.1 Le comunicazioni relative al contratto, comprese le disdette e le dichiarazioni di risoluzione, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:

Nodo Software S.r.l., Via Po 21, 10124 Torino, all'attenzione dell'ufficio contratti;

Selva Digitale S.r.l., Via Ostiglia 14, 20139 Milano, all'attenzione della direzione sistemi informativi.

11.2 Le comunicazioni di carattere operativo relative al servizio di assistenza sono scambiate attraverso il portale di ticketing del Licenziante.

Art. 12 — Disposizioni finali

12.1 Il contratto sostituisce ogni precedente intesa fra le parti sul medesimo oggetto. Ogni modifica richiede la forma scritta.

12.2 L'eventuale nullità di una clausola non travolge le restanti.

12.3 Il contratto è regolato dalla legge italiana; per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

Torino, 19 gennaio 2024

Nodo Software S.r.l. — dott. Marco Bianciardi

Selva Digitale S.r.l. — dott.ssa Elena Sacchi